கூட்டாண்மை – இலக்கணம்

"தனிபட்ட இலாபங்களுக்காக ஒரு வியாபாரத்தை நடத்த ஒப்புக் கொண்ட நபர்களுக்கிடையே நிலவும் உறவே கூட்டாண்மையாகும்."

– பேராசிரியர் ஹேனே (Prof.Haney)

"கூட்டாண்மையில் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் அனைவரும் கூட்டாண்மை பொறுப்புகளுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள். ஒவ்வொரு கூட்டாளியின் நடவடிக்கையும் மற்ற கூட்டாளிகளைக் கட்டுப்படுத்தும். மேலும் கூட்டாண்மையின் கடன்களைத் தீர்க்க கூட்டாளிகளின் சொத்துக்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்".

– ஸ்பிரிகில் (Spriegal)

1932–ஆம் ஆண்டு இந்திய கூட்டாண்மைச் சட்டம் பிரிவு 4 பின்வருமாறு கூட்டாண்மைக்கு வரைவிலக்கணம் வழங்குகிறது. "கூட்டாண்மை என்பது எல்லோரும் சேர்ந்தோ அல்லது எல்லோருக்குமாக ஒருவரோ, நடத்தும் தொழிலின் இலாபத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள ஒப்புக் கொண்டவர்களிடையே நிலவும் உறவு" என்று கூறுகிறது.

– இந்திய கூட்டாண்மைச் சட்டம்

கூட்டாண்மையின் இயல்புகள்

i. உடன்பாட்டு உறவு

கூட்டாண்மை என்பது உடன்படிக்கையால் ஏற்படும் உறவாகும். தகுதி உடையவர்கள் மட்டுமே சட்டப்படி கூட்டாளியாக இருக்க முடியும். மற்றவர்களால் (உதாரணமாக இளவர்) கூட்டாண்மையினை அமைக்க முடியாது.

ii. பல நபர்கள்

உடன்படிக்கையின் மூலம் ஏற்பட்ட உறவே கூட்டாண்மை. இதை ஏற்படுத்த குறைந்தபட்சம் 2 நபர்கள்அதிகபட்சம் 50 நபர்கள்.

iii. வணிகத்தன்மை

சட்டபூர்வமாக நடத்தக்கூடிய வணிகம் அல்லது தொழிலை உடன்படிக்கையின் மூலம் ஏற்படுத்தும் அமைப்பே கூட்டாண்மை ஆகும்.

iv. இலாபப் பகிர்வு

கூட்டாண்மை வணிகத்தின் மூலம் சம்பாதித்த இலாபத்தை அனைத்துக் கூட்டாளிகளும் பங்கிட்டுக் கொள்கிறார்கள்.



v. பரஸ்பர முகமை

கூட்டாண்மையில் முகமை உறவே முக்கிய காரணியாக இருக்கின்றது. ஏனெனில் அனைத்துக் கூட்டாளிகளும் இணைந்தோ அல்லது அனைத்துக் கூட்டாளிகளுக்கும் பதிலாக யாராவது ஒருவரோ, முதல்வராகவும் மற்றும் முகவராகவும் செயல்படலாம். வெளியாட்களுக்கு முதல்வராகவும் பிற கூட்டாளிகளுக்கு முகவராகவும் செயல்படுகிறார்கள். அப்படிச் செயல்படும் போது ஒருவர் செயலால் பிற கூட்டாளிகளும், கூட்டாகவோ அல்லது தனியாகவோ பொறுப்பைச் சுமக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.

நன்மைகள்

கூட்டாண்மையின் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:

i. அமைத்தல் எளிது

எவ்வித சட்டபூர்வ நடைமுறைகளும் இல்லாமல் கூட்டாண்மை வியாபாரத்தை அமைப்பது எளிது. வாய்வழியாகவோ அல்லது எழுத்துப் பூர்வமாகவோ உடன்படிக்கை அவசியம். கூட்டாண்மையைப் பதிவு செய்தல் விருப்பதிற்குட்பட்டது. கூட்டாண்மையைப் பதிவு செய்யும் நடைமுறை மிகவும் எளிமையானது. கூட்டாண்மை நிறுவனத்தைப் பதிவு செய்வதே சாலச் சிறந்தது. பதிவின் மூலம் பல நன்மைகள் கிட்டுகின்றன.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 33 12/16/2022 7:24:23 PM